

권 고

제 목 : 징계 등 처분 기록의 말소제도 운영

담 당 부 서 : 인재경영실

내 용

1. 업무개요

기획평가원은 직원이 「정관」 및 기획평가원의 제반 규정을 위반하거나 직무상 의무를 이행하지 않은 경우, 고의 또는 과실로 기획평가원에 손해를 끼친 경우, 기획평가원의 명예와 위신을 손상하는 행위를 한 경우에는 징계할 수 있도록 하고 있고, 징계에는 견책, 감봉, 정직, 강급, 강등, 해임, 파면으로 구분하여 운영하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

「공무원 인사기록·통계 및 인사사무 처리 규정」 제9조(징계 등 처분기록의 말소) 제1항 1호에 따르면, 임용권자나 임용제청권자는 징계처분을 받은 공무원이 징계처분의 집행이 끝난 날부터 일정 기간(강등: 9년, 정직: 7년, 감봉: 5년, 견책: 3년)이 지난 경우에는 그 공무원의 인사 및 성과 기록 중 징계처분의 기록을 말소하여야 한다고 정하고 있다.

징계기록 말소제도는 직원들이 징계처분이 있는 후 일정 기간 성실히 근무한 사람에 대하여 과오를 회복할 기회를 줌으로써 사기와 능률을 진작시키는 제도로, 말소제도의 목적은 징계를 받은 사람이 각종 불이익이나 제한을 받은 후 일정 기간 성실하게 근무하고 있음에도 등재된 관계기록 때문에 장래에 대한 인사상의 불이익을 받게 될 소지를 제거 하는데 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원은 직원의 징계사유가 발생하여 징계위원회를 통한 징계처분을 심의·결정([표2] 징계현황 참조)하여 직원의 인사상 불이익(승진, 포상 등)으로 조직의 기강을 확립하고 있으나, 공무원 관련규정에서 시행하고 있는 징계처분 기록에 대한 말소제도가 없어 성실히 근무한 직원이 본인의 과오를 회복할 기회를 상실하여 사기와 능률 진작을

저해할 우려가 있다. 이에 기획평가원은 징계처분 기록 말소제도 도입을 검토하고 규정에 반영할 필요가 있다.

[표 2] 징계현황(2011년 ~ 2021. 6월)

구분	성 명	징계일자	처분사항	비고
1	강○○	2012. 7. 31.	견책	
2	허○○	2019. 12. 25.	정직2월	
3	홍○○	2021. 6. 18.	감봉	

※ 징계처분자 중 퇴사자 5명 제외함 (해임은 기록말소 대상이 아님으로 제외)

관계자 의견 및 검토결과

관련부서(인재경영실)에서는 감사 지적 취지에 적극 공감하며, 「공무원 인사기록·통계 및 인사사무 처리 규정」 및 타 기관 제도 등을 참고하여, 이른 시일 내에 관련제도를 도입하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한국과학기술기획평가원장(인재경영실장)은 징계사유에 의거 징계처분의 집행이 완료된 후 일정기간 성실히 근무한 직원이 징계처분 기록 말소제도를 통해 본인의 과오를 회복할 기회를 줄 수 있도록 관련 제도의 도입을 검토·운영하시기 바랍니다. (권고)